

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

1705/25/פ

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – חובת תשלום מס למי שאינו משרת שירות צבאי או שירות אזרחי),
התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 46א.1 בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986¹, אחרי סעיף 46 יבוא :

"חובת תשלום מס 46א. (א) יוצא צבא גבר שלא שירת שירות סדיר או שירות אזרחי, למעט מי שנמצא בלתי כשר לשירות לפי סעיף 5, יהיה חייב במס נוסף בשיעור 1% מהכנסתו השנתית, עד הגיעו לגיל 40.

(ב) הכנסות המדינה על פי סעיף זה יופנו אך ורק לרווחת המשרתים בצבא הגנה לישראל ובשירות האזרחי.

(ג) בסעיף זה –

"הכנסה" – כהגדרתה בפקודת מס הכנסה²;

"שירות אזרחי" – כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז–2017³.

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

³ ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

דברי הסבר

חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, מחייב כל אזרח או תושב קבע במדינת ישראל בחובת התייצבות לשירות סדיר. אולם בפועל, קיימות קבוצות שונות באוכלוסייה המשתמטות משירות צבאי, ואף אינן מתנדבות לשירות אזרחי.

עניינה של הצעת החוק לחייב את המשתמטים משירות צבאי, ואלו שאינם מתנדבים לשירות אזרחי, לשלם את חלקם בנטל על ידי תשלום מס.

לכן, מוצע לקבוע שאלו שאינם משרתים בשירות צבאי, או לחילופין בשירות אזרחי, יחויבו בתשלום מס של 1% מהכנסתם השנתית עד גיל 40, שהוא הגיל בו ניתן פטור משירות מילואים. עוד מוצע כי כל הכנסות המדינה ממס על פי חוק זה יופנו אך ורק לרווחת המשרתים בצה"ל או בשירות האזרחי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אביגדור ליברמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3627/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד רותם וקבוצת חברי הכנסת (פ/8/18), ועל ידי חברי הכנסת אריה אלדד ודוד רותם (פ/1443/18), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת עודד פורר וחמד עמאר (פ/3779/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עופר פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/535/21 ; פ/1004/22 ; פ/1674/23).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)